

1500680-44.2020.8.26.0022

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Desobediência

Magistrado: Armando Pereira Da Silva Junior

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... por "morrão", visando o combate ao tráfico de drogas, por onde transitava o investigado Felipe conduzindo o veículo GM/Vectra, placas EPB4148, que, ao receber sinal de parada, empreendeu fuga por algumas ruas da cidade até tentar abandonar o veículo, onde foi detido e constatou-se que o mesmo aparentava sinais de embriaguez.

E em juízo confirmara tais fatos. Inclusive salientaram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

2ª Vara

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo-SP - cep 13900-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500680-44.2020.8.26.0022 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500680-44.2020.8.26.0022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Desobediência

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2159869/2020 - 02º D.P. AMPARO, 8057644 - 02º D.P. AMPARO, 147/20/112 - 02º D.P. AMPARO, 2159869 - 02º D.P. AMPARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE VICTORINO CORACIN

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Armando Pereira da Silva Junior

Vistos.

FELIPE VICTORINO CORACIN, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 330 do Código Penal, porque, em 25 de janeiro de 2020, por volta das 22hs40, na Rua Manoel de Miranda Antunes, 19, Jardim Santana, nesta cidade e Comarca de Amparo/SP, conduzia veículo automotor, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

A denúncia foi recebida (fls. 76/77), o réu, citado (fl. 100), apresentou resposta à acusação (fls. 101/103).

Em audiência de instrução foram ouvidas a vítima, quatro testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão

punitiva.

A i. Defesa por sua vez, a absolvição do acusado.

É o relatório

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

O réu foi denunciado como incurso no artigo 306, caput, da Lei 9.503/97, pois teria conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Nos termos do parágrafo 1º, I, do artigo 306 da Lei 9.503/97, se estabelece que essa conduta poderá ser demonstrada por meio do "bafômetro" ou exame clínico, veja-se:

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

§ 1º: As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar;

Assim, da leitura do tipo, denota-se que a consumação do delito se dá quando o motorista, sob a influência de álcool e em virtude dela, conduz veículo pela via pública com a capacidade psicomotora alterada.

A materialidade restou amplamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 6/8) e exame clínico de (fl. 23), aferiu uma concentração de 1,9 g/L de álcool em por litro de sangue. Portanto, muito superior a 0,3 mg/l de sangue (Decreto 6.488/08, artigo 2º, I e II).

E a autoria, da mesma forma, é inconteste.

Vejamos.

Na fase de inquérito o réu ficou em silêncio.

Em juízo disse que realmente estava embriagado. Por outro lado, disse que não viu os policiais e por isso não tentou fugir.

Acontece que a versão patética do réu não se sustenta - especificamente quanto a não visualizar os policiais. Isso porque aduziu que estava escuro, no entanto disse que estava com os faróis ligados e não conseguiu justificar como não teria visto uma pessoa que estava a frente do seu carro com faróis acesos. Ademais, disse que os policiais que foram ouvidos não eram os que estavam na pista (nada obstante alegar que não os viu) e, ao ser questionado sobre a incoerência do que estava a relatar, caiu novamente em contradição.

Por outro lado, os Policiais sempre disseram a mesma coisa.

Na fase de inquérito relataram que: a participavam de uma operação na localidade conhecida por "morrão", visando o combate ao tráfico de drogas, por onde transitava o investigado Felipe conduzindo o veículo GM/Vectra, placas EPB4148, que, ao receber sinal de parada, empreendeu fuga por algumas ruas da cidade até tentar abandonar o veículo, onde foi detido e constatou-se que o mesmo aparentava sinais de embriaguez.

E em juízo confirmara tais fatos. Inclusive salientaram que o réu tentou fugir - ora de carro e ora a pé.

As testemunhas de defesa que foram ouvidas apenas confirmaram as imputações.

Mateus confirmou que o réu estava dirigindo o carro e não pararam quando avistaram a polícia - muito embora tenham dito que não visualizaram adequadamente os policiais.

Breno disse que Felipe estava dirigindo e viram umas "pessoas" pulando na frente do carro. Disse que acharam que eram bandidos, por isso fugiram. Mas pararam logo após e foram a pé para a festa, momento que os policiais chegaram.

Fácil de ver que, pelo que foi exposto, além de dirigir embriagado, o réu desrespeitou o comando de parada emitido pelos policiais sem qualquer razão jurídica para tanto. Assim, forço só convir que o réu também incidiu no crime previsto no artigo 330 do Código Penal:

"Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público"

Passo à dosimetria da pena.

Pelo que consta dos autos, o sentenciado possui maus antecedentes. No entanto, tendo em vista que referida circunstância consubstancia reincidência, deixo de

valorá-la nesta fase. As demais circunstâncias são as normais à espécie.

Assim, fixo as respectivas penas bases no mínimo legal:

a) 06 meses de detenção e 10 dias-multa, na proporção de um trigésimo do salário mínimo, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses, para o crime previsto no artigo 306 do CTB.

b) 15 dias de detenção e 10 dias-multa, para o crime previsto no artigo 330 do CTB. Na segunda fase da dosimetria, anoto que o sentenciado é reincidente (proc. 0000941-52.2016.8.26.0595 - fls. 89/91). Assim exaspero as penas bases e passo a dosar em:

a) 7 meses e 11 dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 meses, para o crime previsto no artigo 306 do CTB.

b) 17 dias e 11 dias-multa para o crime previsto no artigo 330 do CTB.

Não há atenuantes a serem valoradas. Neste ponto, anoto que - muito embora tenha admitido que estava dirigindo após consumir álcool - o sentenciado negou outra parte da imputação. Assim, por revestir forma parcial e qualificada, não reconheço a atenuante da confissão.

Sem causas de aumento e diminuição de pena. Portanto, fixo a pena definitiva em: Atentando aos critérios do artigo 33 e artigo 59, III, ambos do Código Penal, em que pese a reincidência, estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da pena tendo em vista o montante fixado.

Sem substituição de pena ou suspensão condicional haja vista a reincidência.

Praticados por condutas autônomas, como as penas em razão do concurso material incidente ao caso (art. 69 do CP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva e, por conseguinte, condeno FELIPE VICTORINO CORACIN, já qualificado nos autos, como incurso nos artigos 306 e 330 todos em concurso formal impróprio (art. 70, caput, parte final, do CP), da Lei 9.503/97, às penas de 07 meses e 17 dias de detenção, em regime inicial aberto, e 22 dias- multa, na proporção de um trigésimo do salário mínimo, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 meses.

P.I.

Amparo, data da assinatura digital.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA